শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ঃ

১৯২৩ সালের পূর্বে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত কোন আইন ছিলো না। ১৯২৩ সালে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়।

কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা জখম হলে মালিকপক্ষ থেকে যে প্রতিদান পায় তাকে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বলে।

আবার কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা পোষ্যগণ মালিকপক্ষ থেকে যে প্রতিদান পায় তাকেও শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বলে।

ক্ষতিপূরণের বিধান কিভাবে নির্ধারণ করা হয় অথবা কিভাবে ক্ষতিপূরণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ঃ

(১) **শ্রমিকের শরীর জখম হলে :** কোন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় পতিত হলে এবং জখমপ্রাপ্ত হলে মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(২) **পেশাজনিত কোন রোগে আক্রান্ত হলে :** শ্রমিক যদি পেশাজনিত কোন রোগে আক্রান্ত হন তাহলে মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(৩) **নতুন পেশাজনিত কোন রোগে আক্রান্ত হলে :** শ্রমিককে তার চাকুরির সাথে অন্য কোন পেশায় নিযুক্ত করলে সেক্ষেত্রে পেশাজনিত রোগ নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সেই ধরনের রোগে আক্রান্ত হলে মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(৪) **জখমের স্থায়ীত্ব :** জখম যদি এমন হয় যে উক্ত শ্রমিক তিন দিনের বেশী সময়ের জন্য কার্যক্ষমতা হারায় নি মালিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য নন।

(৫) **মদ্যপ হলে :** দুর্ঘটনার সময় শ্রমিক যদি কোন মদ বা পানীয়ের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে মালিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য নন।

(৬) **ঔষধের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকলে :** দুর্ঘটনার সময় শ্রমিক যদি কোন ঔষধের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে মালিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য নন।

(৭) **নিরাপত্তা নির্দেশ অমান্য করলে :** নিরাপত্তা নির্দেশ অমান্য করে দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে মালিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য নন।

(৮) **নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা অপসারণ করলে :** নিরাপত্তার বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকলে তা অপসারণ করলে মালিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য নন।

(৯) **অন্য রোগে আক্রান্ত হলে :** পেশা সংক্রান্ত ছাড়া অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হলে মালিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য নন।

(১০) **দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করলে :** ক্ষতিপূরণের জন্য কোন শ্রমিক যদি কোন দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করে তাহলে মালিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য নন।

ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত চুক্তির কি নিবন্ধন প্রয়োজন ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী চাকুরী চলাকালে চাকুরী হতে উদ্ভূত দুর্ঘটনার জন্য কোন শ্রমিক আহত হলে মালিক তাকে শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

শ্রম আইনের ১৭০ ধারা অনুযায়ী- ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হলে, সে সম্পর্কে মালিক একটি স্মারকলিপি শ্রম আদালতে প্রেরণ করবেন। উক্ত আদালত এর যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবেন। উক্ত স্মারকের বিষয়ে পক্ষগণকে অবহিত করার ৭ দিনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা যাবে না। আদালত যে কোন সময় রেজিষ্ট্রার সংশোধন করতে পারবেন।

এর অভাবে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় অথবা ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত চুক্তি নিবন্ধন না করার ফলঃ

শ্রম আইনের ১৭১ ধারা অনুযায়ী- রেজিষ্ট্রি করা প্রয়োজন এরূপ কোন চুক্তির স্মারকলিপি যদি শ্রম আদালতে প্রেরণ করা না হয় তাহলে মালিক এই অধ্যায়ের অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন এবং উক্ত আদালত ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ শ্রমিককে পরিশোধিত অর্থের অর্ধেকের বেশি কর্তন করতে পারবেন না।

কখন একজন শ্রমিক/কর্মচারি ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারেন ঃ

নিম্নোক্ত ঘটনা ঘটলে একজন শ্রমিক ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারেন :

(১) <u>শ্রমিকের শরীর জখম হলে</u> : কোন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় পতিত হলে এবং জখমপ্রাপ্ত হলে একজন শ্রমিক/কর্মচারি ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারেন।

(২) <u>জখমের ফলে মৃত্যু হলে</u> : জখমের ফলে শ্রমিকের মৃত্যু হলে উক্ত শ্রমিকের প্রতিনিধি বা পোষ্য ক্ষতিপূরণ পাবেন।

(৩) <u>পেশাজনিত কোন রোগে আক্রান্ত হলে</u> : শ্রমিক যদি পেশাজনিত কোন রোগে আক্রান্ত হন তাহলে একজন শ্রমিক/কর্মচারি ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারেন।

(৪) <u>নতুন পেশাজনিত কোন রোগে আক্রান্ত হলে</u> : শ্রমিককে তার চাকুরি সাথে অন্য কোন পেশায় নিযুক্ত করলে সেক্ষেত্রে পেশাজনিত রোগ নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সেই ধরনের রোগে আক্রান্ত হলে একজন শ্রমিক/কর্মচারি ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারেন।

<u>আংশিক অক্ষমতা ও সম্পূর্ণ অক্ষমতার পার্থক্য ঃ</u>

পার্থক্যের বিষয়	আংশিক অক্ষমতা	সম্পূর্ণ অক্ষমতা
১। সংজ্ঞাগত	যে অক্ষমতার ফলে শ্রমিকের উপার্জন ক্ষমতা হ্রাস পায় বা কমে যায় তাকে আংশিক অক্ষমতা বলে।	কোন দুর্ঘটনার ফলে শ্রমিকের উপার্জন ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেলে তাকে সম্পূর্ণ অক্ষমতা বলে।
২। প্রতিশব্দগত	আংশিক অক্ষমতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Partial Disablement.	সম্পূর্ণ অক্ষমতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Total Disablement.
৩। প্রকারগত	আংশিক অক্ষমতা দুই প্রকার হয়ে থাকে।	সম্পূর্ণ অক্ষমতার কোন প্রকারভেদ নেই।
৪। ধারাগত	আংশিক অক্ষমতা শ্রম আইনের ২(১-এ) ধারায় উল্লিখিত হয়েছে।	সম্পূর্ণ অক্ষমতা শ্রম আইনের ২(৬৭) ধারায় উল্লিখিত হয়েছে।
৫। ক্ষতিপূরণ	আংশিক অক্ষমতায় ক্ষতিপূরণ কম হয়।	সম্পূর্ণ অক্ষমতায় ক্ষতিপূরণ বেশী হয়।
৬। উপার্জন ক্ষমতাগত	আংশিক অক্ষমতায় উপার্জন ক্ষমতা একেবারে শেষ হয়ে যায় না।	সম্পূর্ণ অক্ষমতায় উপার্জন ক্ষমতা একেবারে শেষ হয়ে যায়।

"চাকুরি থেকে উদ্ভুত", "চাকুরি চলাকালীন দুর্ঘটনা" ঃ

শ্রম আইন অনুযায়ী কোন শ্রমিক চাকুরি থেকে উদ্ভুত এবং চাকুরি চলাকালীন দুর্ঘটনার স্বীকার হলে উক্ত দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন। [শ্রম আইন, ধারা-১৫০(১)]

তবে দুর্ঘটনাটি পরিকল্পিত হলে চলবে না বা চাকুরীর সাথে সম্পর্কযুক্ত না হলে চলবে না। কিন্তু কর্তব্য পালনের সময়ে বা তার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত দুর্ঘটনাও চাকুরি থেকে উদ্ভুত এবং চাকুরি চলাকালীন দুর্ঘটনার আওয়াভূক্ত হবে।

AIR, 1995 All, 132 মামলার সিদ্ধান্ত হয়- খনিতে কর্তব্যরত শ্রমিক তার কাজের অবসর সময়ে কিছু দূরে সংঘটিত দুর্ঘটনা চাকুরি থেকে উদ্ভুত এবং চাকুরি চলাকালীন দুর্ঘটনা।

আবার পার্বতী বাঈ বনাম ম্যানেজার রাজকুমার মামলায় সিদ্ধান্ত হয়- হৃদরোগে মৃত্যু হলে যদি প্রমাণিত হয় যে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়নি বরং উক্ত রোগের স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ শ্রমিক মারা গেছে তাহলে সে ক্ষতিপূরণ পাবে না।

মৃত্যুকালীন সুবিধা ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা করে বলা যায়–

কোন শ্রমিকের মৃত্যুর পর তার প্রতিনিধি বা মনোনিত ব্যক্তি বা পোষ্যগণ মালিকপক্ষের থেকে যে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন তাকে মৃত্যুকালীন সুবিধা বলে।

কে মৃত্যুকালীন সুবিধা দাবী করতে পারে ঃ

মৃত্যুকালীন সুবিধা কে গ্রহণ করতে পারেন সেই সম্পর্কে শ্রম আইনের ১৯ ধারায় বিধান বর্ণিত হয়েছে। দুই ধরনের ব্যক্তি মৃত্যুকালীন সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন :

(i) মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি বা মনোনিত ব্যক্তি,

(ii) মনোনিত ব্যক্তির অবর্তমানে মৃতের কোন পোষ্য।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ঃ

শ্রম আদালতের কোন রায় বা সিদ্ধান্তে কোন শ্রমিক ক্ষুব্ধ হলে যে কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত রায় বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করতে পারে সেই কর্তৃপক্ষকে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল বলে।

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২(১৩) ধারায় বলা হয়েছে- 'ট্রাইব্যুনাল' অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬) এর ২১৮ ধারায় শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের একজন চেয়ারম্যান থাকবেন অথবা সরকার প্রয়োজন মনে করলে একজন চেয়ারম্যান ও নির্ধারিত সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে। তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করবে।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের গঠন বা চেয়ারম্যান ও সদস্যের যোগ্যতা ঃ

নিম্নে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের গঠন বা চেয়ারম্যান ও সদস্যের যোগ্যতা উল্লেখ করা হলো :

(ক) ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সুপ্রীমকোর্টে কর্মরত বিচারক বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বা অতিরিক্ত বিচারক হবেন।

(খ) ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণ সুপ্রীমকোর্টে কর্মরত বিচারক বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বা অতিরিক্ত বিচারক হবেন অথবা তিন বছর কর্মরত আছেন বা ছিলেন এমন জেলা জজ হবেন।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

নিম্নে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হলো :

(ক) চেয়ারম্যান যদি কোন কারণে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে সদস্যদের মধ্য থেকে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) যেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের সদস্য থাকে সেক্ষেত্রে চেয়ারম্যান আদালতের কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ গঠন করতে পারবেন।

(গ) কোন আপীল শুনানি ও নিষ্পত্তি পূর্ণ আদালতেও হতে পারবে আবার কোন বেঞ্চেও হতে পারবে।

(ঘ) কোন বিষয়ে বেঞ্চের সদস্যদের মতপার্থক্য দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে।

(ঙ) মতপার্থক্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ না থাকলে যদি সমান হয় তাহলে তা চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করা হবে এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

(চ) ট্রাইব্যুনাল কোন পক্ষকে হাইকোর্টের ন্যায় শ্রম আদালত বা ট্রাইব্যুনালের অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান করতে পারবে।

(ছ) ট্রাইব্যুনাল স্বপ্রণোদিত হয়ে বা কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন মামলা এক শ্রম আদালত থেকে অন্য শ্রম আদালতে স্থানান্তর করতে পারবে।

(জ) সকল শ্রম আদালত ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

(ঝ) শ্রম আদালতের রায় বা সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ রায় প্রদানের ৬০ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আপীল করতে পারবে।

(ঞ) আপীল দায়েরের ৬০ দিনের মধ্যে ট্রাইবুনাল রায় প্রদান করবেন। ৬০ দিনের মধ্যে রায় প্রদান করা সম্ভব না হলে উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করে ট্রাইব্যুনাল উক্ত সময় আরো ৯০ দিন বর্ধিত করতে পারবে।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান ঃ

নিম্নে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান উল্লেখ করা হলো :

শ্রম আদালতের কোন রায়, সিদ্ধান্ত, দন্ড ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারবে।

আপীল দায়ের করার ৬০ দিনের মধ্যে রায় প্রদান করতে হবে। তবে ট্রাইব্যুনাল উক্ত সময় আরো ৯০ দিন বর্ধিত করতে পারবে।

ট্রাইব্যুনাল কোন পক্ষকে হাইকোর্টের ন্যায় শ্রম আদালত বা ট্রাইব্যুনালের অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান করতে পারবে।

ট্রাইব্যুনাল কোন পক্ষকে শ্রম আদালত বা ট্রাইব্যুনালের অবমাননার জন্য ২০০ টাকার বেশী জরিমানা করলে উক্ত ব্যক্তি হাইকোর্টে আপীল দায়ের করতে পারবে।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনালের অবমাননার জন্য ২০০ টাকার বেশী জরিমানা করলেই শুধু হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা যায়। ২০০ টাকার কম জরিমানা করলে তার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা যায় না।

আরবিট্রেশন কাউন্সিল, শ্রম আদালত বা শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ কাদের উপর বাধ্যতামূলক ঃ

শ্রম আইনের ২২২ ধারা অনুযায়ী নিম্নোক্ত ব্যক্তিরদের উপর আরবিট্রেশন কাউন্সিল, শ্রম আদালত বা শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ বাধ্যতামূলক হবে :

(১) সকল পক্ষগণের উপর : বিরোধের সকল পক্ষগণের উপর আরবিট্রেশন কাউন্সিল, শ্রম আদালত বা শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ বাধ্যতামূলক হবে।

(২) অন্য কোন পক্ষ : আদালতের নির্দেশে বিরোধের পক্ষ হিসেবে মামলায় হাজীরকৃত অন্য কোন পক্ষের উপর আরবিট্রেশন কাউন্সিল, শ্রম আদালত বা শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ বাধ্যতামূলক হবে।

(৩) উত্তরাধিকারী বা স্বত্ব প্রাপক : কোন প্রতিষ্ঠান বিরোধের পক্ষ হলে তার উত্তরাধিকারী বা স্বত্ব প্রাপক যে কোন ব্যক্তির উপর আরবিট্রেশন কাউন্সিল, শ্রম আদালত বা শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ বাধ্যতামূলক হবে।

(৪) যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি : যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি যদি বিরোধের পক্ষ হয়, তাহলে বিরোধ উত্থিত হওয়ার সময় বা পরে উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকগণের উপর আরবিট্রেশন কাউন্সিল, শ্রম আদালত বা শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ বাধ্যতামূলক হবে।

(৫) চুক্তিভুক্ত পক্ষ : ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তির নিষ্পত্তি হলে চুক্তিভুক্ত সকল পক্ষের উপর আরবিট্রেশন কাউন্সিল, শ্রম আদালত বা শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ বাধ্যতামূলক হবে।

লে-অফ (Lay-off) ঃ

যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন মালিক যদি তার শ্রমিকদের কাজ দিতে না পারে বা চাকুরীতে বহাল রাখতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাকে লে-অফ বলে।

শ্রম আইনের ২(৫৮) ধারায় বলা হয়েছে–

"লে-অফ অর্থ– কয়লা, শক্তি বা কাঁচামালের স্বল্পতা, মাল জমে থাকা, যন্ত্রপাতি বিকল বা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে কোন শ্রমিককে কাজ দিতে মালিকের ব্যর্থতা, অস্বীকৃতি বা অক্ষমতা।"

একজন মালিক কখন লে-অফ ঘোষণা করতে পারে ঃ

শ্রম আইনের ২(৫৮) ধারায় উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী নিম্নোক্ত কারণে একজন মালিক লে-অফ ঘোষণা করতে পারে :

(১) কারখানায় যদি কয়লা, শক্তি বা কাঁচামালের স্বল্পতা দেখা দেয় তাহলে একজন মালিক লে-অফ ঘোষণা করতে পারে।
(২) কারখানায় যদি উৎপাদিত মালামাল অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে একজন মালিক লে-অফ ঘোষণা করতে পারে।
(৩) কোন যন্ত্রপাতি যদি বিকল হয়ে যায় অথবা ভেঙ্গে যায় তাহলে একজন মালিক লে-অফ ঘোষণা করতে পারে।
(৪) এছাড়া অন্য কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকলে একজন মালিক লে-অফ ঘোষণা করতে পারে।

কখন লে-অফকৃত শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ পায় ঃ

যে সকল কারণে লে-অফকৃত শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হয় তা শ্রম আইন ২০০৬ এর ১৬ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হলো :

(১) বদলী বা সাময়িক শ্রমিক নয় এমন শ্রমিককে লে-অফ করা হলে, যদি সে মালিকের অধীনে অন্তত ১ বছর চাকুরী করে তাহলে মালিক তাকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত লে-অফের সকল দিনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।
(২) কোন বদলী শ্রমিকের নাম যদি প্রতিষ্ঠানের লে-অফ এর শ্রমিক রেজিষ্ট্রারে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে সেও উপরোক্ত সুবিধা পাবে।
(৩) উক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হবে মূল মজুরী, মহার্ঘ ভাতা, এডহক ইত্যাদির অর্ধেক।
(৪) লে-অফ না হলে শ্রমিক যে আবাসিক সুবিধা পেতেন তা সম্পূর্ণ পাবে।
(৫) মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ভিন্ন কোন চুক্তি না হলে শ্রমিকরা সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের ক্ষতিপূরণ পাবে।
(৬) ৪৫ দিনের বেশী সময়ের জন্য লে-অফ করা হলে- শ্রমিক মালিকের ভিন্ন চুক্তি না থাকলে অতিরিক্ত দিনের জন্য শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পাবে।

কখন লে-অফকৃত শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ পায় না বা তাদের অধিকার থাকে না ঃ

(When they are not entitled to get compensation?)

যে সকল কারণে লে-অফকৃত শ্রমিকরা কোন ক্ষতিপূরণ পায় না তা শ্রম আইনের ১৮(১) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হলো :

(১) শ্রমিক যদি নিজেই কাজ করতে অস্বীকার করে,
(২) একই মালিকের অধীনে ৮ কিলোমিটারের মধ্যে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে অস্বীকার করলে,
(৩) অভিজ্ঞাতা প্রয়োজন নেই এমন কোন বিকল্প পদে কাজ করতে অস্বীকার করলে,
(৪) দিনে অন্তত একবার নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে হাজিরা না দিলে।

শিশু (Child) ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২(৬৩) ধারা অনুযায়ী যার বয়স ১৪ বছর পূর্ণ হয় নি তাকে শিশু বলে। অর্থাৎ যার বয়স ১৪ বছরের কম তাকে শিশু বলে।

কিশোর (Adolescent) ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২(৮) ধারা অনুযায়ী যার বয়স ১৪ বছর পূর্ণ হয়েছে কিন্তু ১৮ বছর পূর্ণ হয় নি তাকে কিশোর বলে। অর্থাৎ যার বয়স ১৪ বছরের বেশী কিন্তু ১৮ বছরের কম তাকে কিশোর বলে।

শিশু কিশোর নিয়োগের শাস্তি ঃ

(১) ২৮৪ ধারা অনুযায়ী শিশু-কিশোর নিয়োগ করলে বা নিয়োগের অনুমতি প্রদান করলে ২০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

(২) ৩৫ ধারা অনুযায়ী চুক্তি করলে ১,০০০ টাকা জরিমানা।

(৩) ৪৫ থেকে ৫০ ধারা লংঘন করলে ২৫,০০০ টাকা জরিমানা।

(৪) ৪র্থ অধ্যায় অনুযায়ী নগদ অর্থ বা কোন জিনিসের বিনিময়ে কাজ করলে ১,০০০ টাকা জরিমানা।

(৫) ৩০৭ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি এই আইন বা বিধি লংঘন করলে ২৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

(৬) উপরোক্ত কোন অপরাধে সাজা পাওয়ার পর দ্বিতীয়বার অপরাধ করলে নির্ধারিত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হবে। তবে সেই অপরাধ প্রথমবার সংঘটনের দুই বছরের মধ্যে সংঘটিত না হলে দ্বিগুণ সাজা হবে না।

মহিলা শ্রমিকদের নিয়োগ ও কাজের সময় সম্পর্কিত বিধান বা কোন ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকের কর্মে নিয়োগ নিষিদ্ধ ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬) এর ৪৫ ধারা অনুযায়ী নিম্নে মহিলা শ্রমিকদের নিয়োগ ও কাজের সময় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ করা হলো :

(১) কোন মালিক কোন মহিলাকে তার সন্তান প্রসবের পর ৬০ দিন অতিবাহিত না হলে কাজে লাগাতে পারবেন না বা কোন নারী উক্ত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারবেন না। [ধারা-৪৫(১)]

(২) ১০ সপ্তাহের মধ্যে সন্তান প্রসব হতে পারে মর্মে কোন মহিলা শ্রমিক কোন মালিককে অবহিত করলে। [ধারা-৪৫(২)]

(৩) কোন মালিক কোন মহিলাকে দিয়ে এমন কাজ করাতে পারবেন না যা দুষ্কর বা শ্রম-সাধ্য বা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বা তার সম্মানের জন্য হানিকর। [ধারা-৪৫(২)]

(৪) মহিলা শ্রমিকের সন্তান প্রসবের পরবর্তী ১০ সপ্তাহ। [ধারা-৪৫(২)]

(৫) চা বাগানের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সক্ষমতা পত্র থাকলে মহিলা শ্রমিক যতদিন সম্ভব হালকা ধরনের কাজ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে তারা নির্ধারিত হারে মজুরি পাবে যা প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার অতিরিক্ত হবে। [ধারা-৪৫(২)]

(৫) প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা মহিলা শ্রমিকের গড় মজুরী হারে নগদ টাকায় পরিশোধ করতে হবে।

(৬) প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার সময় কোন মহিলাকে যথেষ্ঠ কারণ ছাড়া চাকুরী থেকে বরখাস্ত বা ডিসচার্জ বা অপসারণ করলে উক্ত মহিলা সম্পূর্ণ প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাবেন।

(৭) চলমান যন্ত্রে তেল দেওয়া, বেল্ট লাগানো ইত্যাদি কাজে মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না।

(৮) ঘুর্ণায়মান যন্ত্রপাতির মাঝে বা বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে বা পানির নীচে মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না।

(৯) মহিলা শ্রমিকদের জন্য ভালো ভাবে ঘেরা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বতন্ত্র পায়খানা, প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(১০) কোন প্রতিষ্ঠানে ২৫ জনের বেশী মহিলা শ্রমিক থাকলে তাদের জন্য পৃথক বিশ্রামাগার থাকতে হবে। আর ২৫ জনের কম মহিলা শ্রমিক থাকলে তাদের জন্য পৃথক পর্দাঘেরা বিশ্রামাগার থাকতে হবে।

(১১) কোন প্রতিষ্ঠানে ৪০ জনের বেশী মহিলা শ্রমিক থাকলে সেখানে পৃথক শিশু কক্ষ থাকতে হবে। শিশু কক্ষ পর্যাপ্ত আলো-বাতাস সম্পন্ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আসবাবপত্র সজ্জিত সম্পন্ন হতে হবে এবং শিশুদের জন্য খেলনা সামগ্রী থাকতে হবে।

(১২) কোন মহিলা শ্রমিককে তার বিনা অনুমতিতে রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন কাজ দেওয়া যাবে না।

(১৩) মহিলা শ্রমিকদের সাথে অভদ্র বা অশ্লীল আচরণ করা যাবে না।

শিশু-কিশোর (তরুণ) শ্রমিকদের নিয়োগ ও কাজের সময় সম্পর্কিত বিধান ঃ

শিশু : শ্রম আইন অনুযায়ী- যার বয়স ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি তাকে শিশু বলে।

কিশোর বা তরুণ : শ্রম আইন অনুযায়ী- যার বয়স ১৪ বছর পূর্ণ হয়েছে কিন্তু ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি তাকে কিশোর বা তরুণ বলে।

(১) শিশুকে কোন পেশা বা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।
(২) সক্ষমতা প্রত্যয়নপত্র না থাকলে কোন কিশোরকেও কোন পেশা বা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।
(৩) তবে কিশোরকে শিক্ষাধীন বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য কোন পেশা বা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া যাবে।
(৪) জরুরি অবস্থা বিরাজ করলে সরকার যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে কিশোরকে কোন পেশা বা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া যাবে।
(৫) কোন শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক উক্ত শিশুকে কাজে নিয়োগের জন্য কারো সাথে চুক্তি করতে পারবে না।
(৬) কোন ব্যক্তি শিশু নাকি কিশোর এই সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিলে তার জন্ম নিবন্ধন সনদ বা স্কুল সার্টিফিকেট বা রেজিষ্ট্রার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি হবে।
(৭) ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কিশোরকে নিয়োগ করা যাবে না।
(৮) কোন প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় কোন কিশোরকে সেখানে কাজের অনুমতি দেওয়া যাবে না।
(৯) প্রশিক্ষণ না থাকলে কিশোরকে বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।
(১০) কোন কিশোরকে কারখানা বা খনিতে দৈনিক ৫ ঘন্টার বেশী এবং সপ্তাহে ৩০ ঘন্টার বেশী কাজ করতে দেওয়া যাবে না।
(১১) কোন কিশোরকে অন্য প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ৭ ঘন্টার বেশী এবং সপ্তাহে ৪২ ঘন্টার বেশী কাজ করতে দেওয়া যাবে না।
(১২) কোন কিশোরকে সন্ধ্যা ৭.০০ থেকে সকাল ৭.০০ এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন কাজ করতে দেওয়া যাবে না।
(১৩) কিশোর বেশী সময় কাজ করলে কারখানা বা খনিতে সপ্তাহে ৩৬ ঘন্টা এবং অন্য প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশী কাজ করতে দেওয়া যাবে না।
(১৪) একই দিনে কোন কিশোর একাধিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারবে না।
(১৫) কিশোরকে ভূ-গর্ভে বা পানির নীচে কোন কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।
(১৬) কিশোরদের এই বিধান যতদূর সম্ভব শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

কোন শ্রমিক বিনা ছুটিতে ১৪ দিনের অধিক সময় তার চাকুরীস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তার বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬) এর ২৩ (৪)(ঘ) অনুযায়ী কোন শ্রমিক ১০ দিনের অধিক সময় বিনা ছুটিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে সেটি অসদাচরণ বলে গণ্য হবে এবং ২৩(১) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। সুতরাং ১৪ দিন বিনা ছুটিতে অনুপস্থিত থাকলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। তবে ২৩(২) অনুযায়ী তাকে বরখাস্ত না করে অন্যান্য সাজাও প্রদান করা যায়। যেমন : (ক) অপসারণ, (খ) ডিমোশন, (গ) সর্বোচ্চ ১ বছর পদোন্নতি বন্ধ, (ঘ) সর্বোচ্চ ১ বছর মজুরী বন্ধ, (ঙ) জরিমানা, (চ) সর্বোচ্চ ৭ দিন বিনা মজুরীতে বরখাস্ত, (ছ) ভর্ৎসনা ও সতর্ককরণ ইত্যাদি।
আর তাকে বরখাস্ত করতে চাইলে ২৪ ধারা অনুযায়ী নিম্নের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে :

(ক) তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ আনতে হবে।
(খ) অভিযোগের এক কপি তাকে দিতে হবে।
(গ) তাকে জবাব দেওয়ার জন্য অন্তত ৭ দিন সময় দিতে হবে।
(ঘ) তাকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে।
(ঙ) তদন্তের পর দোষী সাব্যস্ত করতে হবে।
(চ) মালিক বা ব্যবস্থাপক তা অনুমোদন করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন শ্রমিক যদি ১৪ দিন বিনা ছুটিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।